

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---oOo---

HỢP ĐỒNG MUA BÁN

Số: 180626/INNOTEL-NEXTOP

Căn cứ

- Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc Hội nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung cấp của cả 2 Bên.

Hôm nay, Ngày 22 tháng 06 năm 2026, chúng tôi gồm:

BÊN A “Bên Mua”: CÔNG TY TNHH NEXTOP

Địa chỉ : Phòng 1203-1206 và 1208, Tòa nhà Keangnam 70 tầng, Phường Yên Hòa,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : (+84) 24 8587 4050
MST : 0105006922
Đại diện : Ông Trần Đại Thắng Chức vụ: Tổng giám đốc

BÊN B “Bên Bán”: CÔNG TY TNHH VIỆN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

Địa chỉ : Số 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : 028 3862 1119
Mã số thuế : 0304195505
Tài khoản : 77838686 tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)-
CN Chợ Lớn
Đại diện bởi : Ông Huỳnh Thanh Hải Chức vụ: Giám đốc

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (sau đây gọi là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản sau:

ĐIỀU 1: HÀNG HÓA SỐ LƯỢNG, QUY CÁCH & GIÁ

Bên B đồng ý bán cho Bên A và Bên A đồng ý mua của Bên B các hàng hóa với số lượng, quy cách sản phẩm chi tiết như sau:

STT	Mã hàng	Mô tả	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá VNĐ	Thành tiền VNĐ
1	FG-91G-BDL-950-12	Thiết bị tường lửa Fortinet FG-91G-BDL-950-12: 8 x GE RJ45 ports, 2 x 10GE RJ45/SFP+ shared media WAN ports with 120GB SSD. Hardware plus 1 years FortiCare Premium and FortiGuard Unified Threat Protection (UTP)	Bộ	1	97,300,000	97,300,000
2	FC-10-F100F-950-02-36	Giấy phép gia hạn cập nhật phần mềm UTP cho thiết bị FG-100F, thời hạn 3 năm FG100FTK19024199 - Exp: 26/07/2029 FC-10-F100F-950-02-36: 3 years Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)"	Bộ	1	124,000,000	124,000,000

3	N/A	Giấy phép gia hạn cập nhật phần mềm UTP cho thiết bị FG-80E, thời hạn từ: 26/07/2026 tới 14/11/2026 FGT81ETK18000656 Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, URL, DNS & Video Filtering, Antispam Service, and FortiCare Premium)	Bộ	I	6,330,000	6,330,000
Tổng trước thuế						227,630,000
Thuế VAT 8%-Mục 1						7,784,000
Mục 2,3 -KCT						0
Tổng bao gồm thuế						235,414,000

Số tiền Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu, bốn trăm mười bốn ngàn đồng./.

(*) Thuế suất, thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và tổng giá trị hợp đồng được thể hiện ở Điều 1 này là thuế suất tạm tính tại thời điểm ký hợp đồng. Tại thời điểm Bên B giao hàng và xuất hóa đơn cho Bên A, thuế VAT của hàng hóa được điều chỉnh theo thuế suất, thuế VAT theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xuất hóa đơn và theo đó, tổng giá trị của hợp đồng được điều chỉnh theo thay đổi giá trị của thuế VAT.

ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HAI BÊN TRONG HỢP ĐỒNG

2.1 Quyền và trách nhiệm của Bên B:

- Cung cấp, bàn giao hàng hóa mới 100%, đúng thỏa thuận về chủng loại, số lượng, chất lượng và thời hạn.
- Cung cấp đầy đủ hóa đơn, biên bản bàn giao và 01 bản sao CO, CQ do nhà nhập khẩu hoặc đơn vị phân phối hợp pháp đóng dấu xác nhận (nếu có).
- CO, CQ được cấp trong vòng 02 - 03 tuần kể từ ngày giao hàng, việc chậm cung cấp các chứng từ này không được xem là căn cứ để Bên A từ chối nhận hàng, trì hoãn nghiệm thu hoặc trì hoãn thanh toán đối với phần hàng hóa đã được giao đúng theo Hợp đồng.
- Sau khi hỗ trợ cấu hình, cài đặt cơ bản, Bên B sẽ bàn giao đầy đủ các tài khoản, license, mã kích hoạt và thông tin truy cập do nhà sản xuất cung cấp kèm theo sản phẩm (nếu có). Bên B tiếp tục hỗ trợ cài đặt và hỗ trợ kỹ thuật từ xa theo phạm vi công việc đã thỏa thuận.
- Được tạm ngừng giao hàng nếu Bên A chậm thanh toán; mọi chi phí, thiệt hại phát sinh do Bên A chịu.
- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2.2 Quyền và trách nhiệm của Bên A:

- Phối hợp nhận hàng đúng thời hạn, địa điểm; cử đại diện nhận hàng và chuẩn bị đầy đủ mặt bằng, điều kiện cần thiết để phục vụ việc giao nhận. Bên A được nhận hóa đơn tài chính và biên bản bàn giao đúng chủng loại, số lượng hàng hóa như thỏa thuận.

304195
CÔNG
TNH
THÔNG
HUẤN F
LÀNH

05006
CÔNG
TRÁCH NHIỆM
NEX
TAM TỬ LI

- b. Cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để đặt hàng như Hãng yêu cầu.
- c. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn và được nhận hóa đơn, chứng từ theo thỏa thuận.
- d. Cam kết sử dụng sản phẩm đúng quy định pháp luật, không ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.
- e. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo pháp luật.

ĐIỀU 3: ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN GIAO HÀNG

3.1 Địa điểm giao hàng

- Địa điểm giao hàng: Phòng 1203-1206 và 1208, Tòa nhà Keangnam 70 tầng, Phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

() Bên B giao hàng miễn phí bằng hình thức CPN trong thời gian 03-05 ngày đến Bên A.*

3.2 Thông báo giao hàng:

- Bên B có trách nhiệm thông báo cho Bên A về thời gian giao hàng, số lượng hàng hóa sẽ giao bằng văn bản, email hoặc điện thoại chậm nhất là năm (05) ngày làm việc khi giao hàng để Bên A chuẩn bị cơ sở vật chất và nhân sự để tiếp nhận lô hàng.
- Khi nhận thông báo giao hàng từ Bên B, Bên A trong vòng 05 ngày phải nhận hàng, quá thời hạn nêu trên xem như Bên A vi phạm hợp đồng.

3.3 Thời gian giao hàng: Trong vòng 07–21 ngày làm việc đối với License; 42-98 ngày làm việc tuần đối với thiết bị kể từ ngày Bên B nhận được thanh toán Đợt 1 của Bên A (không tính các ngày nghỉ, nghỉ lễ, tết,... theo quy định của Nhà nước).

3.4 Hồ sơ giao hàng:

- Biên Bản Bàn Giao
- Hóa đơn tài chính hợp lệ
- 01 bản sao CO của nhà nhập khẩu, 01 bản chính CQ do hãng cấp được giao sau trong vòng 2 – 3 tuần như điểm d. mục 2.1 Điều 2.

3.5 Giao nhận: Bên A có trách nhiệm kiểm tra số lượng, tình trạng, chủng loại hàng hóa tại thời điểm nhận hàng; việc giao nhận được xác nhận bằng Biên bản bàn giao có chữ ký của hai Bên. Sau khi ký Biên bản bàn giao, hàng hóa được xem là đã giao đúng, đủ; mọi rủi ro phát sinh kể từ thời điểm này do Bên A chịu, trừ trường hợp lỗi của nhà sản xuất hoặc thuộc phạm vi bảo hành.

ĐIỀU 4: BẢO HÀNH

4.1 Thời gian bảo hành: Phần cứng và phần mềm

- 3.5 tháng đối với mã hàng FG-80E (Tính từ ngày kích hoạt License trên hệ thống của hãng Fortinet)
- 12 tháng đối với mã hàng FG-91G (tính bắt đầu từ ngày bàn giao hàng hóa)
- 36 tháng đối với mã hàng FG-100F (Tính từ ngày kích hoạt License trên hệ thống của hãng Fortinet)

4.2 Điều kiện và phương thức bảo hành: Áp dụng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất/ nhà phân phối (nếu có)

- Bên B chịu trách nhiệm sửa chữa miễn phí, thay thế linh kiện hư hỏng phát sinh do lỗi được xác định là lỗi kỹ thuật hoặc hỏng hóc do lỗi của nhà sản xuất và theo quy định của nhà sản xuất. Thời gian xử lý bảo hành dự kiến không quá 04 - 06 tuần kể từ ngày Bên B tiếp nhận thiết bị bảo hành.
- Quy trình bảo hành:
- Trong thời gian bảo hành, khi phát hiện Sản phẩm có lỗi thuộc phạm vi bảo hành, Bên A gửi thông báo bằng văn bản hoặc email cho Bên B, mô tả chi tiết tình trạng lỗi của Sản phẩm.
- Bên A chịu chi phí vận chuyển Sản phẩm đến địa điểm tiếp nhận bảo hành của Bên B. Sản phẩm gửi bảo hành phải còn nguyên tem, nhãn nhận dạng (nếu có), được đóng gói an toàn và kèm theo các thông tin chứng minh nguồn gốc mua hàng từ Bên B. Sau khi hoàn tất việc bảo hành hoặc thay thế, Bên B chịu chi phí vận chuyển Sản phẩm từ địa điểm bảo hành đến địa chỉ của Bên A.
- Trong điều kiện thông thường, thời gian xử lý bảo hành từ 04 đến 06 tuần kể từ ngày Bên B tiếp nhận thiết bị bảo hành. Thời gian xử lý thực tế phụ thuộc vào quy trình, chính sách bảo hành của nhà sản xuất và không bao gồm các trường hợp bất khả kháng hoặc các nguyên nhân nằm ngoài phạm vi kiểm soát hợp lý của Bên B. Trong trường hợp thiết bị phát sinh lỗi và cần thời gian xử lý bảo hành như nêu trên, Bên A sẽ hỗ trợ Bên B mượn thiết bị thay thế tạm thời (không bao gồm License/phần mềm bản quyền liên quan) nhằm duy trì khả năng vận hành cơ bản của hệ thống trong thời gian chờ thiết bị bảo hành được hoàn tất.
- Nếu linh kiện hư hỏng đã không còn sản xuất, Bên B phải thông báo cho bên A về linh kiện thay thế, bên B sẽ thay thế bằng linh kiện tương đương mà vẫn đảm bảo hoạt động của hệ thống thiết bị do bên B cung cấp cho bên A.
- Trường hợp bên A yêu cầu bên B sửa chữa thiết bị không thuộc phạm vi bảo hành, bên A sẽ phải chịu toàn bộ chi phí cho việc sửa chữa đó.

4.3 Địa chỉ liên lạc bảo hành:

- Tại TP. HCM: 55/31 Trần Đình Xu, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tại Hà Nội: Tầng 4 số 52 Chùa Hà, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
- Tel: (84 28) 3 862 1119

4.4 Thời gian làm việc:

- a. Thứ Hai đến Thứ Sáu: 8:00 đến 12:00 và 13:30 đến 17:30.
- b. Thứ Bảy: từ 9:00 đến 12:00.

4.5 Bên B được miễn trách nhiệm bảo hành trong các trường hợp sau:

- Bên A tự ý sửa chữa làm hư hỏng thiết bị và phụ kiện.
- Nhiệt độ phòng máy vượt quá 40 độ C hoặc phòng máy quá ẩm ướt, mưa dột.
- Hỏa hoạn, sét đánh hoặc các thiên tai khác.
- Bên A không vận hành, sử dụng và bảo quản máy móc theo đúng các quy định của Nhà sản xuất.

(*) Trường hợp xảy ra các sự cố như trên, bên A phải chịu 100% chi phí để khắc phục sự cố.

ĐIỀU 5: THANH TOÁN

5.1 Hình thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B bằng hình thức chuyển khoản như sau:

- **Đợt 1 (Đặt cọc):** Bên A thanh toán cho Bên B 50% giá trị của Hợp đồng (Tương đương với số tiền: 117,707,000 đồng- Bằng chữ: Một trăm mười bảy triệu, bảy trăm lẻ bảy ngàn đồng) trong vòng hai (02) ngày làm việc sau khi Hai bên ký Hợp đồng.
- Trường hợp Bên A hoàn tất thanh toán khoản tạm ứng cho Bên B vào ngày 23/06/2026, Bên B cam kết thực hiện việc gia hạn License cho Bên A trước thời điểm License hiện tại hết hạn.
- Trường hợp Bên A không hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tạm ứng đúng thời hạn nêu trên, Bên B không thể đảm bảo thời gian cấp License trước ngày hết hạn License hiện tại và không chịu trách nhiệm đối với các ảnh hưởng, gián đoạn hoặc hạn chế phát sinh liên quan đến việc License hết hạn do nguyên nhân từ việc chậm thanh toán của Bên A.
- **Đợt 2:** Bên A thanh toán 50% giá trị còn lại trong vòng 14 ngày sau khi Bên B bàn giao hàng hóa và cung cấp hóa đơn tài chính hợp lệ. Trường hợp việc bàn giao hàng hóa được thực hiện thành nhiều đợt, Bên A sẽ thanh toán tương ứng theo giá trị hàng hóa được bàn giao và hóa đơn tài chính hợp lệ của từng đợt. Tổng giá trị các lần thanh toán không vượt quá tổng giá trị Hợp đồng quy định tại Điều 1.

5.2 Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng.

5.3 Đơn vị thủ hưởng: CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG SÁNG TẠO THUẬN PHONG

STK: 77838686 tại Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

– CN Chợ Lớn

ĐIỀU 6: PHẠT VI PHẠM

6.1 Phạt vi phạm hợp đồng

- a. Trường hợp một Bên vi phạm nghĩa vụ về thời hạn thanh toán, giao hàng hoặc nhận hàng, Bên vi phạm phải chịu phạt 0,1%/ngày trên giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm; tổng mức phạt không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ vi phạm.
- b. Trường hợp Bên A chậm nhận hàng, ngoài khoản phạt nêu trên, Bên A phải thanh toán toàn bộ chi phí lưu kho, lưu bãi, bảo quản và các chi phí hợp lý khác phát sinh.
- c. Đối với sản phẩm là phần mềm: nếu Bên A hủy hoặc từ chối nhận hàng sau khi đã đặt hàng, việc điều chỉnh/hoàn trả chỉ được thực hiện khi có xác nhận của nhà cung cấp; Bên A phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng và các chi phí phát sinh (nếu có).
- d. Trường hợp một Bên đơn phương chấm dứt Hợp đồng trái quy định, Bên đó phải chịu phạt 8% tổng giá trị Hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.
 - + Nếu Bên B vi phạm: hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận (nếu có).
 - + Nếu Bên A vi phạm: thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ tài chính phát sinh.

ĐIỀU 9:

- 9.1 Các bản báo giá (có chữ ký của hai bên), biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu, phụ lục kèm theo cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng (nếu có) là một phần không thể tách rời của hợp đồng này và các bên có nghĩa vụ chấp hành.
- 9.2 Các Bên cam kết đã thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý cần thiết để ký kết và thực hiện Hợp đồng.
- 9.3 Các Bên cam kết có đầy đủ giấy phép, điều kiện cần thiết theo quy định pháp luật để thực hiện Hợp đồng (nếu có).
- 9.4 Các Bên có nghĩa vụ bảo mật toàn bộ thông tin liên quan đến Hợp đồng; chỉ được tiết lộ khi có sự đồng ý của Bên còn lại hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Nghĩa vụ bảo mật tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.
- 9.5 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và tự động thanh lý sau 02 (hai) ngày kể từ khi các Bên hoàn tất toàn bộ nghĩa vụ.
- 9.6 Không Bên nào được chuyển nhượng Hợp đồng nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
- 9.7. Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi Bên giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đại Thắng

DAI DIEN BEN B

CÔNG TY TNHH
VIỄN THÔNG SÁNG TẠO
THUẬN PHONG

14 MSDA 9203 14 MSDA 9203 14 MSDA 9203

POAU ONG LAMH-TP HO CHI MINH

GG. Nguyễn Thanh Hải